

# ДОГОВОР-ОФЕРТА ПОСТАВКИ ТОВАРА

г. Ташкент

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «SOG'LIQ INDUSTRIYASI» (сокращённое наименование — ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора Алаудиновой Назокат Химматиллаевны, действующей на основании Устава, настоящей публичной офертой выражает намерение заключить договор поставки товара с ПОКУПАТЕЛЯМИ на условиях настоящего Договора-оферты (далее — Договор, Оферта) в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

В целях настоящей Оферты нижеприведённые термины используются в следующих значениях:

**Договор-оферта, Договор, Оферта** — настоящий документ, опубликованный на сайте ПОСТАВЩИКА: <https://uzmedex.uz>.

**Сторона, Стороны** — ПОСТАВЩИК и ПОКУПАТЕЛЬ по Договору.

**Акцепт Оферты** — полное и безоговорочное принятие условий Оферты путём оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ счета, выставленного ПОСТАВЩИКОМ за конкретную партию Товара.

**ПОКУПАТЕЛЬ** — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо иное лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся приобретателем Товара по заключённому Договору.

**Товар** — медицинское оборудование, медицинская мебель, расходные материалы, инструменты, комплектующие и иная продукция, представленная на сайте ПОСТАВЩИКА либо согласованная Сторонами в счёте, коммерческом предложении или заявке.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать Товар в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, счета, коммерческого предложения, заявки, накладной и иных документов, согласованных Сторонами.

1.2. Цель приобретения Товара ПОКУПАТЕЛЕМ — использование в профессиональной, предпринимательской, медицинской, хозяйственной или иной деятельности, не связанной с личным бытовым потреблением.

1.3. Наименование, ассортимент, количество, цена, сроки поставки, условия оплаты и иные существенные условия по конкретной партии Товара указываются в счёте на оплату, коммерческом предложении, заявке, спецификации, товарной накладной, акте приёма-передачи или ином документе, оформленном Сторонами.

1.4. Акцептом Оферты считается оплата ПОКУПАТЕЛЕМ счета, выставленного ПОСТАВЩИКОМ. Оплата счета означает полное и безоговорочное согласие ПОКУПАТЕЛЯ с условиями счета и настоящего Договора.

1.5. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предусмотрено настоящей Офертой и счётом, не является Акцептом Оферты, если иное письменно не согласовано ПОСТАВЩИКОМ.

## 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Товара определяется по соглашению Сторон и указывается в счёте на оплату, коммерческом предложении, спецификации или ином согласованном документе. Она может быть выражена в национальной валюте Республики Узбекистан либо в другой валюте, если это допускается законодательством.

2.2. Стоимость доставки, монтажа, пусконаладочных работ, обучения персонала, расходных материалов, дополнительной комплектации и сервисного обслуживания не включается в цену Товара, если иное прямо не указано в счете или коммерческом предложении.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт ПОСТАВЩИКА либо иным способом, согласованным Сторонами и не противоречащим законодательству Республики Узбекистан.

2.4. Если иное не указано в счете или коммерческом предложении, ПОКУПАТЕЛЬ производит 100% предоплату стоимости Товара в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета.

2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт ПОСТАВЩИКА.

2.6. В случае непоступления оплаты в срок, указанный в счёте, ПОСТАВЩИК вправе изменить цену, сроки поставки, наличие резерва и иные условия поставки по Заказу.

2.7. Срок поставки Товара исчисляется с даты поступления оплаты, если иной порядок не указан в счете, коммерческом предложении или письменном соглашении Сторон.

2.8. Возврат денежных средств, если он согласован ПОСТАВЩИКОМ либо предусмотрен законодательством, осуществляется на основании письменного заявления ПОКУПАТЕЛЯ и в сроки, согласованные Сторонами.

### **3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА**

3.1. ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПОСТАВЩИКУ заявку с указанием наименования Товара, количества, требуемой комплектации, места поставки, контактных данных ответственного лица и иных сведений, необходимых для обработки Заказа.

3.2. Принятием Заказа к обработке считается выставление ПОСТАВЩИКОМ счета, коммерческого предложения или иного документа с указанием согласованных условий поставки.

3.3. ПОСТАВЩИК вправе отказать в принятии Заказа либо изменить условия поставки, если Товар отсутствует на складе, снят с производства, изменились условия производителя/поставщика, сроки доставки, курс валют, налоги, пошлины, логистические расходы или иные обстоятельства, влияющие на исполнение Заказа.

3.4. После оплаты счета ПОКУПАТЕЛЬ не вправе отказаться от Товара, заказанного индивидуально, под конкретную комплектацию, под заказ у производителя либо поставщика, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством или письменно согласованных Сторонами.

### **4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязан своевременно предоставить достоверные сведения, необходимые для оформления Заказа, оплаты, отгрузки, доставки, монтажа и оформления документов.

4.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в счете, коммерческом предложении или настоящем Договоре.

4.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан принять Товар в согласованные сроки и проверить количество, ассортимент, внешний вид, комплектность и целостность упаковки при получении.

4.4. ПОСТАВЩИК обязан принять заявку ПОКУПАТЕЛЯ, обработать ее, выставить счет или коммерческое предложение либо уведомить ПОКУПАТЕЛЯ об отказе в принятии Заказа.

4.5. ПОСТАВЩИК обязан передать ПОКУПАТЕЛЮ Товар надлежащего качества, в согласованном количестве, ассортименте и комплектации, при наличии оплаты и соблюдении ПОКУПАТЕЛЕМ условий Договора.

4.6. ПОСТАВЩИК вправе привлекать третьих лиц для доставки, монтажа, сервисного обслуживания, консультаций и иных действий, связанных с исполнением Договора.

### **5. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ И ДОКУМЕНТЫ**

5.1. ПОСТАВЩИК поставляет Товар, соответствующий техническим условиям производителя, сопровождающей документации, сертификатам, регистрационным удостоверениям и иным документам, применимым к конкретному Товару.

5.2. Гарантия на Товар предоставляется в соответствии с условиями производителя, гарантийным талоном, паспортом изделия, инструкцией по эксплуатации, счетом, коммерческим предложением или иным документом, переданным ПОКУПАТЕЛЮ.

5.3. Гарантийное обслуживание осуществляется при соблюдении ПОКУПАТЕЛЕМ правил транспортировки, хранения, монтажа, подключения, эксплуатации и обслуживания Товара.

5.4. Претензии по качеству Товара рассматриваются при наличии документов, подтверждающих приобретение Товара у ПОСТАВЩИКА, описания неисправности, фотографий/видеоматериалов при необходимости, а также иных документов, запрошенных ПОСТАВЩИКОМ или сервисным центром.

5.5. ПОСТАВЩИК не несет ответственности за недостатки Товара, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта, неправильного подключения, механических повреждений, воздействия влаги, перепадов напряжения, несоблюдения требований производителя либо вмешательства неуполномоченных лиц.

5.6. Сертификаты, регистрационные удостоверения и сопроводительные документы предоставляются по конкретному Товару при наличии соответствующих документов у производителя, поставщика или уполномоченного представителя.

## **6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА**

- 6.1. Передача Товара осуществляется на складе ПОСТАВЩИКА, в офисе ПОСТАВЩИКА, по адресу ПОКУПАТЕЛЯ либо в ином месте, согласованном Сторонами.
- 6.2. Доставка Товара осуществляется ПОСТАВЩИКОМ, перевозчиком, курьерской службой, транспортной компанией либо иным способом, согласованным Сторонами.
- 6.3. Если доставка осуществляется перевозчиком или транспортной компанией, риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи Товара перевозчику, если иное не согласовано Сторонами.
- 6.4. При получении Товара ПОКУПАТЕЛЬ обязан проверить целостность упаковки, внешний вид, количество мест, комплектность и соответствие сопроводительным документам.
- 6.5. Подписание товарной накладной, акта приема-передачи, транспортной накладной либо иного документа о получении Товара подтверждает приемку Товара ПОКУПАТЕЛЕМ по количеству, внешнему виду и целостности упаковки.
- 6.6. В случае выявления повреждений упаковки, недостачи, несоответствия количества или явных внешних дефектов ПОКУПАТЕЛЬ обязан зафиксировать такие обстоятельства в акте с участием представителя перевозчика или ПОСТАВЩИКА и уведомить ПОСТАВЩИКА в течение 1 (одного) рабочего дня.

## **7. ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СЕРВИС**

- 7.1. Условия доставки, монтажа, пусконаладочных работ, обучения персонала и сервисного обслуживания согласовываются Сторонами отдельно и указываются в счете, коммерческом предложении, заявке, акте или ином документе.
- 7.2. Если монтаж или пусконаладочные работы не включены в стоимость Товара, такие услуги оплачиваются отдельно.
- 7.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить необходимые условия для монтажа, подключения и эксплуатации Товара, включая помещение, электропитание, инженерные коммуникации, доступ специалистов и соблюдение требований производителя.
- 7.4. Сервисное обращение направляется в отдел сервиса ПОСТАВЩИКА по телефону +998 (77) 223-00-01 или на электронную почту [service@sogliqindustriyasi.uz](mailto:service@sogliqindustriyasi.uz).

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 8.2. ПОСТАВЩИК не несет ответственности за задержку поставки, вызванную действиями производителя, поставщика, перевозчика, таможенных органов, изменением законодательства, логистическими ограничениями, форс-мажорными обстоятельствами либо иными обстоятельствами, не зависящими от ПОСТАВЩИКА.
- 8.3. ПОСТАВЩИК не несет ответственности за убытки, неполученные доходы, упущенную выгоду, косвенные потери и последствия неправильного использования Товара ПОКУПАТЕЛЕМ, если иное прямо не установлено законодательством.
- 8.4. За нарушение срока оплаты ПОСТАВЩИК вправе потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплаты пени в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, если иной размер не согласован Сторонами.
- 8.5. За нарушение срока поставки по вине ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать уплаты пени в размере 0,01% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от стоимости соответствующей партии Товара.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после Акцепта Оферты и непосредственно повлиявших на исполнение Договора.
- 9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, включая стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии,

решения государственных органов, ограничения импорта/экспорта, таможенные задержки, транспортные ограничения и иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

9.3. Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным, обязана уведомить другую Сторону в разумный срок с момента наступления таких обстоятельств.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона вправе инициировать изменение условий исполнения либо расторжение Договора по соглашению Сторон.

## **10. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

10.1. Все споры и разногласия Стороны стремятся урегулировать путем переговоров и обмена письменными претензиями.

10.2. Претензии направляются на электронную почту ПОСТАВЩИКА: info@sogliqindustriyasi.uz либо на иной адрес, указанный ПОСТАВЩИКОМ.

10.3. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее и направляет ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения, если иной срок не установлен законодательством или соглашением Сторон.

10.4. При невозможности урегулирования спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в компетентном суде Республики Узбекистан по месту нахождения ПОСТАВЩИКА, если иной порядок не согласован Сторонами.

## **11. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ**

11.1. Стороны допускают обмен счетами, коммерческими предложениями, заявками, актами, накладными, претензиями и иными документами посредством электронной почты, мессенджеров, сайта ПОСТАВЩИКА либо иных согласованных каналов связи.

11.2. Документы, направленные в электронном виде, признаются действительными до обмена оригиналами, если иное не предусмотрено законодательством или письменным соглашением Сторон.

11.3. ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за достоверность указанных им контактных данных, реквизитов, адресов доставки и сведений о получателе.

## **12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

12.1. Договор считается заключенным с момента Акцепта Оферты ПОКУПАТЕЛЕМ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по соответствующему Заказу.

12.2. Положения Договора, касающиеся расчетов, ответственности, гарантийных обязательств, претензионного порядка, конфиденциальности и разрешения споров, сохраняют силу после передачи Товара до полного исполнения соответствующих обязательств Сторон.

12.3. ПОСТАВЩИК вправе изменять условия Оферты путем публикации новой редакции на сайте. Изменения не распространяются на Заказы, оплаченные до публикации новой редакции, если иное не согласовано Сторонами.

## **13. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА**

### **ПОСТАВЩИК**

ООО «SOG'LIQ INDUSTRIYASI»  
ИНН: 312513138  
Юридический адрес: 100069, Ташкент,  
Узбекистан, ул. МКАД, д. 16  
Телефон: +998 (77) 225-00-01  
Email: info@sogliqindustriyasi.uz  
Банк: АО Банк «ORIENT FINANS»  
МФО: 01071  
Расчетный счет: 2020 8000 8073 3213 7001  
Генеральный директор:  
\_\_\_\_\_/ Алаудинова Н.Х. /  
М.П.

### **ПОКУПАТЕЛЬ**

Наименование: \_\_\_\_\_  
ИНН: \_\_\_\_\_  
Юридический адрес: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Банк: \_\_\_\_\_  
МФО: \_\_\_\_\_  
Расчётный счёт: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.